Nota Técnica SEI nº 240/2025/MPO

Assunto: **179ª Reunião Cofiex. Regimento Interno da Comissão de Financiamentos Externos.**

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A presente Nota Técnica trata de análise desta Coordenação-Geral de Acompanhamento de Assuntos de Controle e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento (CGCOR/SOF/MPO) acerca da proposta de nova resolução para aprovar o Regimento Interno da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) e revogar as Resoluções Cofiex n. 1 e 2, ambas de 31 de março de 2023.

2. Informa-se, respeitadas as competências da SOF, que esta CGCOR não vê óbices na aprovação da minuta na forma encaminhada pela Secretaria-Executiva da Cofiex (SE/Cofiex), alertando, porém, quanto ao prazo estipulado no inciso V do art. 8º do Regimento; quanto à redação dos arts. 4º e 16 do Regimento; e quanto à exclusão da menção ao Grupo Técnico da Cofiex no § 2º do art. 13 do Regimento, pelos motivos expostos nesta Nota Técnica.

ANÁLISE

3. Por meio de mensagem eletrônica, encaminhada em 13/03/2025, a Secretaria-Executiva da Cofiex, representada pela Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do MPO (SEAID/MPO), encaminhou a esta Secretaria de Orçamento Federal (SOF), a pauta atualizada da 179ª Reunião Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) (49301845), da qual consta a submissão para deliberação de **Minuta de Resolução Cofiex (49301820)**, com o objetivo de aprovar o regimento Interno da referida Comissão e revogar as Resoluções Cofiex n. 1 e 2, ambas de 31 de março de 2023.

4. Inicialmente, é preciso esclarecer que esta análise está fundamentada nas competências da SOF, estabelecidas no art. 20 do Anexo I do Decreto n. 11.353, de 1º de janeiro de 2023, e alterações posteriores, transcrito a seguir, e na alínea "d" do inciso I do caput do art. 6º do Decreto n. 9.075, de 6 de junho de 2017. Ressalta-se, ainda, que esta análise não exime a manifestação dos demais membros da Cofiex e não abrange qualquer juízo de oportunidade e conveniência política sobre a matéria.

> "Art. 20. À Secretaria de Orçamento Federal compete:
> I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendidos os orçamentos fiscal e da seguridade social;
> II - estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade;
> III - acompanhar a execução orçamentária, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
> IV - elaborar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
> V - orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de planejamento e orçamento;

VI - exercer a supervisão da Carreira de Planejamento e Orçamento, em articulação com as demais unidades interessadas; (Redação dada pelo Decreto nº 11.398, de 2023)
VII - estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa;
VIII - acompanhar e avaliar o andamento da despesa pública e de suas fontes de financiamento e desenvolver e participar de estudos econômico-fiscais destinados ao aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos;
IX - acompanhar, avaliar e elaborar estudos sobre as políticas públicas e a estrutura do gasto público;
X - acompanhar e propor, no âmbito de sua competência, normas reguladoras e disciplinadoras relativas às políticas públicas em suas diferentes modalidades;
XI - avaliar o gasto público, os seus impactos sobre indicadores econômicos e sociais e propor medidas para o seu aperfeiçoamento, em articulação com outros órgãos;
XII - desenvolver ações destinadas à apuração da eficiência, da eficácia e da efetividade dos gastos públicos diretos da União;
XIII - promover a articulação com órgãos públicos, setor privado e entidades não governamentais envolvidos nas competências da Secretaria;
XIV - elaborar subsídios para formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento sustentável nacional; (Redação dada pelo Decreto nº 11.398, de 2023)
XV - acompanhar e propor as normas reguladoras e disciplinadoras sobre a participação social na elaboração do orçamento federal; (Redação dada pelo Decreto nº 11.398, de 2023)
XVI - participar de iniciativas de entidades bilaterais, plurilaterais e da sociedade sobre assuntos orçamentários; e (Incluído pelo Decreto nº 11.398, de 2023)
XVII - coordenar e gerir o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, envolvendo a orientação, a coordenação e a supervisão técnica dos órgãos setoriais de orçamento. (Incluído pelo Decreto nº 11.398, de 2023)"

Informações sobre o Pleito

5. Para esta análise foi considerada a minuta de Resolução encaminhada pela Secretaria-Executiva da Cofiex, por meio de mensagem eletrônica datada de 21/02/2025.

6. A referida minuta está estruturada da seguinte forma: (i) texto do normativo; e (ii) Anexo. O texto do normativo conta com três artigos, sendo que o primeiro aprova o Regimento Interno da Cofiex; o segundo revoga as Resoluções Cofiex n. 1 e 2, ambas de 31 de março de 2023; e o terceiro estabelece a data de início da vigência. Por sua vez, o Anexo conta com 24 (vinte e quatro) artigos, subdivididos nos seguintes capítulos: (I) da natureza e finalidade; (II) da composição e organização; (III) das competências e das atribuições; (IV) do funcionamento; (V) do Grupo Técnico da Comissão de Financiamentos Externos; e (VI) das disposições gerais.

7. Passando à análise do Anexo, informa-se que o Capítulo I, em seus arts. 1º e 2º, define que a Cofiex constitui órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do MPO, tendo por finalidade examinar e autorizar a preparação de projetos e programas do setor público com o apoio de natureza financeira de fontes externas. Os mencionados artigos estão em conformidade com o Decreto n. 9.075, de 2017.

8. Os incisos I a III do art. 3º repetem a composição da Comissão estabelecida no art. 6º do Decreto n. 9.075, de 2017. Desta forma, a Cofiex é composta por 8 (oito) Secretários de 3 (três) Ministérios, a saber: Executivo, de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, de Planejamento e de Orçamento Federal do MPO; do Tesouro Nacional, de Assuntos Internacionais e de Política Econômica do Ministério da Fazenda (MF); e de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

9. Os §§ 1º a 6º repetem as mesmas disposições constantes dos §§ 1º a 6º do art. 6º do Decreto n. 9.075, de 2017. A saber: como são indicados os suplentes dos membros da Cofiex; que os suplentes podem representar os Secretários nas deliberações da Comissão; que é permitido convidar para as reuniões da Cofiex representantes de outros órgãos ou especialistas; que a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é órgão consultivo da Cofiex; o Presidente da Comissão é o SE/MPO; e o Secretário-Executivo da Cofiex é o SEAID.

10. O art. 4º do Anexo estabelece que a Cofiex será assessorada por grupo técnico permanente,

denominado Grupo Técnico da Cofiex (GTEC), "composto por representantes de cada órgão representado na Cofiex". Todavia, vale destacar que o art. 8º do Decreto n. 9.075, de 2017, estabelece que o Grupo Técnico é composto por representantes indicados, especificamente, pelos Secretários de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, de Planejamento e de Orçamento Federal do MPO; do Tesouro Nacional, de Assuntos Internacionais e de Política Econômica do MF; e de Assuntos Econômicos e Financeiros do MRE. Desta forma, observa-se que o GTEC é composto de 7 (sete) Secretários de 3 (três) Ministérios; o Secretário-Executivo do MPO não é membro do GTEC.

11. O Capítulo III, que trata das competências da Cofiex (art. 5º) e das atribuições do Presidente da Cofiex (art. 6º), da Secretaria-Executiva da Cofiex (art. 7º) e dos membros da Cofiex (art. 8º), traz inovações em relação ao Decreto n. 9.075, de 2017.

12. As competências da Cofiex propostas são: examinar e autorizar a preparação de projetos e programas do setor público com o apoio de natureza financeira de fontes externas; estabelecer critérios técnicos para avaliação dos pleitos; e definir as áreas consideradas estratégicas para fins de financiamento externo.

13. A minuta propõe que compete ao Presidente da Cofiex: presidir as reuniões; aprovar a pauta das reuniões; editar e assinar as resoluções; atender pedidos de informação da sociedade; prestar informações, dados e documentos aos órgãos de controle, quando for o caso; além de autorizar, **independente de consulta aos demais membros da Cofiex**, (i) pleitos de contribuições financeiras não reembolsáveis com custo igual ou inferior a US$ 10 milhões de dólares americanos e (ii) alteração de nome, moeda, valores de contrapartida local, entidade financiadora, desde que não haja aumento do valor da operação.

14. A minuta propõe que compete à Secretaria-Executiva da Cofiex: apoiar administrativa as reuniões da Cofiex e do GTEC; fixar datas e locais das reuniões; definir a pauta das reuniões; convocar os membros e, se for o caso, convidar representantes externos para as reuniões; elaborar as atas das reuniões; administrar o Portal de Financiamento Externo; recepcionar os pleitos; consolidar as manifestações dos membros; promover reuniões técnicas entre os membros do GTEC e os proponentes de pleitos; manter arquivo de documentos da Cofiex; providenciar a publicação das resoluções; ações relacionadas com a transparência de informações relacionadas com a Cofiex.

15. Para os membros da Cofiex, a minuta propõe as seguintes atribuições: comparecer às reuniões; opinar, contribuir e votar nas matérias discutidas na Comissão; acessar os pleitos por meio do Portal de Financiamento Externo (PFE); sugerir normas e procedimentos para o funcionamento da Cofiex; aprovar as atas das reuniões; observar as normas sobre conflitos de interesse; **realizar as análises** previstas nos arts. 3º e 4º do Decreto n. 9.075, de 2017, nas áreas de suas competências, no caso da SOF, sobre à observância de fontes de recursos vinculadas; **fundamentar o resultado das análises com, no mínimo e dias úteis de antecedência da Pré Cofiex**, por escrito; justificar eventual voto contrário por escrito; e disponibilizar o documento do resultado da análise e da justificativa no PFE.

16. Os arts. 9º ao 14 do Anexo da minuta tratam sobre o funcionamento da Cofiex da seguinte forma: reuniões ordinárias trimestrais (preferencialmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro), convocadas com antecedência mínima de 25 (vinte e cinco) dias úteis; reuniões extraordinárias mediante convocação; publicação do calendário no início de cada ano; a forma de reunião (presencial ou remota) será definida pela SE/Cofiex; **deliberações por unanimidade entre os membros presentes**; deliberações registradas em resolução; quórum de maioria absoluta dos membros (considera o **titular ou substituto legal ou suplente**); permitida a deliberação da Cofiex por meio de consulta eletrônica, com prazo de até 10 (dez) dias úteis para manifestação, passado esse prazo, considera-se aquiescência ao pleito; as resoluções da Cofiex autorizando a preparação de programas ou projetos perdem a eficácia após 24 (vinte e quatro) meses; as atas das reuniões serão apreciadas por meio de consulta eletrônica com prazo de até 10 (trinta) dias úteis para manifestação.

17. Por sua vez, os arts. 15 a 20 tratam do GTEC, abarcando os seguintes pontos: composto por um titular e um suplente, indicados pelos titulares da Cofiex; **deliberações por unanimidade** dos membros

presentes nos casos de GTECs Execução; forma e prazo para convocação de reuniões; quórum mínimo de maioria absoluta; coordenação das reuniões a cargo da SEAID.

18. O art. 17 estabelece as seguintes competências ao GTEC: avaliar, preliminarmente, em caráter consultivo, pleitos relativos à preparação de projetos e programas; no caso de projetos em execução, avaliar pleitos de alterações de aspectos técnicos, prorrogações de prazo de desembolso e cancelamento de saldos. Por sua vez, o art. 18 define que são atribuições dos membros do GTEC: participar das reuniões; emitir voto, quando necessário; solicitar informações adicionais e ajustes aos pleitos; recomendar normas e procedimentos sobre o funcionamento do Grupo; aprovar as atas das reuniões do GTEC; avaliar os pleitos na Pré Cofiex; e indicar, se necessário, representantes externos para as reuniões do GTEC Apresentação.

19. O inciso II do § 1º do art. 19, estabelece que o representante da SOF/MPO deverá informar sobre a existência de recursos orçamentários na Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente para a operação ou, quando for o caso, na proposta orçamentária para o exercício seguinte, no caso de deliberações relativas a alterações em projetos e programas em execução (GTEC Execução).

20. Por fim, o Capítulo VI trata de disposições gerais, dentre as quais, destaca-se o art. 21, que estabelece que, caso o programa ou projeto sofra alteração substancial, o proponente deve enviar à Cofiex pedido para a revisão da autorização.

Análise do Pleito

21. A minuta de Resolução não traz grandes inovações em relação às Resoluções Cofiex n. 1 e 2, ambas de 31 de março de 2023, ainda vigentes. A ideia central foi consolidar em um único instrumento as disposições. No entanto, existem alguns pontos a serem destacados no Regimento proposto, entre eles, o inciso V do art. 8º; os arts. 4º e 16; e o § 2º do art. 13.

22. Sobre o inciso V do art. 8º, transcrito a seguir, vale destacar que a minuta estabelece que, em até 2 (dois) dias antes da Pré Cofiex, os membros da Cofiex devem disponibilizar o resultado de suas análises, por escrito e por meio do PFE.

> "Art. 8º .....
> .....
> V - fundamentar o resultado das análises pertinentes às suas competências em manifestações técnicas escritas, **com no mínimo dois dias úteis de antecedência** da reunião do GTEC que antecede a reunião da Cofiex, e disponibilizá-las no Portal de Financiamento Externo;"**(grifo nosso)**

23. Em reunião técnica para discussão sobre o assunto, a SOF expressou a dificuldade em atender o prazo estipulado nas reuniões de setembro que, em geral, ocorrem na primeira quinzena de setembro, em razão de as equipes orçamentárias nos meses de julho e agosto estarem voltadas ao cumprimento do prazo constitucional para envio da proposta de lei orçamentária anual, previsto no art. 35, § 2º, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Na ocasião, foi sugerido que as reuniões de setembro possam ocorrer na última quinzena. Todavia, cabe registrar que, caso o reagendamento não seja possível, há a possibilidade de as análises da SOF restarem prejudicadas nas reuniões ocorridas em setembro.

24. Ademais, cabe alertar sobre a redação proposta para o art. 4º e art. 16 do Anexo em análise, que pode gerar interpretação equivocada sobre a composição do GTEC. O mencionado art. 4º estabelece que a Cofiex será assessorada por grupo técnico permanente, denominado Grupo Técnico da Cofiex (GTEC), "composto por representantes de cada órgão representado na Cofiex". Todavia, conforme dito anteriormente, destaca-se que o art. 8º do Decreto n. 9.075, de 2017, estabelece que o Grupo Técnico é composto por representantes indicados, especificamente, pelos Secretários de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, de Planejamento e de Orçamento Federal do MPO; do Tesouro Nacional, de Assuntos Internacionais e de Política Econômica do MF; e de Assuntos Econômicos e Financeiros do MRE. Desta forma, observa-se que o Decreto n. 9.075, de 2017, define que o GTEC é composto por 7 (sete) Secretários de 3 (três) Ministérios; excetuando, explicitamente, representante da Secretaria-Executiva do MPO do Grupo Técnico da Comissão de Financiamentos Externos.

25. Entende-se, todavia, que não há uma expressa contrariedade ao Decreto n. 9.075, de 2017, por isso, esta SOF não vê óbices quanto à permanência da redação, nos termos propostos na minuta de Resolução, para os arts. 4º e 16 do Anexo.

26. Em relação aos incisos IV e V do art. 6º do Anexo, transcrito a seguir, vale ressaltar a inclusão do § 3º no mesmo dispositivo, também transcrito a seguir, que estabelece que as decisões tomadas pelo Presidente da Cofiex sem consulta prévia aos membros da Cofiex serão comunicadas na reunião da Cofiex seguinte à autorização. Permitindo, desta forma, ciência das áreas técnicas da SOF, no caso da necessidade de inclusão dos recursos decorrentes das contribuições financeiras não reembolsáveis e de alteração de valor de contrapartida local, no orçamento anual.

> "Art. 6º São atribuições do Presidente da Cofiex:
> .....
> IV - autorizar, independentemente de reunião formal ou de consulta aos seus membros da Cofiex, os pleitos de **contribuições financeiras não reembolsáveis** com custo total igual ou inferior ao equivalente a dez milhões de dólares dos Estados Unidos;
> V - autorizar a alteração de nome, alteração de moeda de financiamento e contrapartida e de valores de contrapartida local ou alteração da entidade financiadora de projeto ou programa cuja elaboração tenha sido autorizada pela Cofiex, desde que não haja aumento do valor da operação convertida na moeda nacional;
> .....
> §3º As autorizações previstas nos incisos IV e V do caput serão comunicadas aos membros da Cofiex e do GTEC na reunião da Cofiex seguinte à autorização." **(grifo nosso)**

27. Outro ponto a ser destacado é que a Resolução n. 2, de 2023, no art. 1º, inciso III, do Anexo prevê que o GTEC irá assessorar a Cofiex na avaliação dos pleitos de prorrogação de Resoluções da Cofiex relativas à autorização de preparação de projetos e programas, conforme previsto no parágrafo único do art. 12 do Regimento Interno da Cofiex. Contudo, o § 2º do art. 13 do Regimento proposto, transcrito a seguir, não prevê mais essa atividade para o GTEC. É preciso avaliar se não seria pertinente que o GTEC seja consultado no caso de pleitos de prorrogação da autorização, em razão de mudanças potenciais que podem ocorrer no cenário fiscal após dois anos de aprovação do projeto ou programa na Cofiex.

CONCLUSÃO

28. Assim, respeitadas as competências da SOF, esta Coordenação-Geral de Acompanhamento de Assuntos de Controle e Orçamento informa que não vê óbices na aprovação da minuta na forma encaminhada pela SEAID/MPO, alertando, porém, quanto ao prazo estipulado no inciso V do art. 8º do Regimento; quanto à redação dos arts. 4º e 16 do Regimento; e quanto à exclusão da menção ao Grupo Técnico da Cofiex no § 2º do art. 13 do Regimento, pelos motivos expostos nesta Nota Técnica.

RECOMENDAÇÃO

29. Sugere-se o encaminhamento desta Nota Técnica à consideração superior do Secretário de Orçamento Federal para subsidiar a tomada de decisão e, consequentemente, o voto da SOF na 179ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos acerca da proposta de edição de nova resolução para aprovar o Regimento Interno da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) e revogar as Resoluções Cofiex n. 1 e 2, ambas de 31 de março de 2023.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

LEILA KUHNERT CAMPOS

Coordenadora-Geral

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

VICTOR REIS DE ABREU CAVALCANTI

Diretor

Documento assinado eletronicamente por **Victor Reis de Abreu Cavalcanti**, **Diretor(a)**, em 20/03/2025, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Leila Kuhnert Campos**, **Coordenador(a)-Geral**, em 20/03/2025, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **49411619** e o código CRC **A1DCF0B2**.

Referência: Processo nº 10080.000287/2025-45. SEI nº 49411619